رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٣٩٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤١١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/١٧هـ

الموضوعات

تأديب - محامي - قرارات تأديبية - لجنة قيد وقبول المحامين - شطب الاسم وإلغاء الترخيص - إقامة علاقة غير شرعية - عدم ثبوت الجريمة المخلة بالشرف والأمانة - نطاق اختصاص اللجنة - المختص بتحديد الجريمة المخلة بالشرف والأمانة - نطاق اختصاص لجنة تأديب المحامين - عيب عدم الاختصاص.

مُطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين المتضمن شطب اسمه من قيد المحامين وإلغاء ترخيصه- تضمن النظام قيام لجنة القيد والقبول بشطب اسم المحامي من جدول المحامين وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في إحدى الجرائم المحددة نظاماً والمخلة بالشرف والأمانة - تضمن النظام قيام لجنة تأديب المحامين بمعاقبة المحامي إذا حكم عليه بعقوبة في غير الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المحددة نظاماً، وتقرير ما إن كانت الجريمة المرتكبة مخلة بالشرف والأمانة من عدمه - الثابت صدور حكم قضائي بتعزير المدعي لارتكاب جريمة إقامة علاقة غير شرعية، وهي جريمة غير مشمولة بالجرائم المحددة نظاماً والمخلة بالشرف والأمانة؛ ومن ثم تكون اللجنة المختصة بمعاقبة المدعي هي لجنة تأديب المحامين لا لجنة قيد وقبول المحامين - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٩) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
- المواد (٣، ٢٩، ٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٨هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٢/٣٠هـ للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى ضد وزارة العدل جاء فيها: أنّ لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل أصدرت قرارها رقم (١٨٠٨) لعام ١٤٤١هـ المتضمن شطب اسمه من قيد المحامين، واستند القرار في أسبابه على الأسباب المذكورة في المحضر رقم (٥٨٧) وطلب المدعي إلغاء القرار. وذكر في أسباب طعنه عليه أن اللجنة لم تزوده بأسباب شطب اسمه من سجل المحامين حتى يتسنى له الرد، كما لم تزوده بالمحضر الذي استندت إليه؛ لذا فإنه يطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بإلغاء القرار محل الدعوى. وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وبعد إحالتها لهذه الدائرة، حددت لها جلسة ١٤٤٢/٩/١٥هـ، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبعرض الدعوى

على ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للرد. وبجلسة ١٤٤٢/١١/٥هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها: أنه صدر قرار لجنة قيد وقبول المحامين رقم (١٨٠٨) لعام ١٤٤١هـ المبني على محضر اللجنة رقم (٥٨٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ المنتهي إلى شطب وإلغاء ترخيص المدعي استناداً إلى المادة (٢٩) من نظام المحاماة التي نصت على: "أولاً: يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، ونصت المادة الثالثة في الفقرة (هـ) من ذات النظام على أنه: "يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول ما يأتي:... هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل"، ونص البند (١٤/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على أن: "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة الثالثة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة والتزوير وهتك العرض والاختلاس والنصب والاحتيال والخيانة والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة فيعرض الحكم على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة (٣١) من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو ليس منها"؛ وعليه فقد استندت اللجنة في قرارها على ما ورد إليها من إدانة المدعي في قضية صدر فيها حكم من المحكمة الجزائية بجدة برقم (٤٠٩٤٦٨٩) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٠هـ، والمؤيد من الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة

الاستئناف بمكة المكرمة بقرارها رقم (٤٠١٣٨٢٤٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٢هـ بتعزير المدعي في قضية إقامة علاقة غير شرعية بسجنه (٢٠) يوماً بالحق العام وجلده (١٠) جلدات، وفي الحق الخاص بسجنه (٣٠) يوماً وجلده (١٠) جلدات، وطلب في ختام مذكرته الحكم برفض الدعوى. وبجلسة ١٤٤٢/١٢/١٧هـ قدم المدعي مذكرة أوضح فيها: أن اللجنة أصدرت قرارها ولم تبلغه به في حينها حتى يتم الاعتراض عليه والرد في حينه، كما أن اللجنة أصدرت قرارها دون أن تذكر الأسباب فيه، وهذا عيب يوجب إلغاء القرار، كما أن اللجنة لم تطلع بشكل دقيق على الحكم الصادر بإدانته من المحكمة الجزائية بجدة ولم تبين أو توضح أنه من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، كما أن اللجنة أصدرت أشد العقوبات المنصوص عليها بالنظام وهي عقوبة الشطب من سجل المحامين، ولم تراع في ذلك بأنها المخالفة الأولى له، وختم مذكرته بطلب إلغاء القرار. كما قدم ممثل المدعى عليها صورة من حكم المحكمة الجزائية بجدة رقم (٤٠٩٤٦٨٩) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٠هـ، والمؤيد من الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بقرارها رقم (٤٠١٣٨٢٤٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٢هـ. وبجلسة اليوم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما قدما، ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يريد من دعواه الحكم بإلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل رقم (١٨٠٨) لعام ١٤٤١هـ؛ فإن المحاكم الإدارية مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والمادة (٣١) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ، كما أن الدعوى من اختصاص الدائرة مكانياً وفق المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن القبول الشكلي، وحيث تبلغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ، ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٢/٣٠هـ؛ مما تكون معه الدعوى قد رفعت خلال الأجل المحدد نظاماً مع استيفائها سائر شروط قبولها شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فلما كانت المادة (٢٩) من نظام المحاماة نصت على أنه: "أولاً: يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: أ-الإنذار. ب-اللوم. ج-الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. د-شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص"،

ولما كانت المادة (١٤/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة نصت على أن: "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة الثالثة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني، وهي جرائم الرشوة والتزوير وهتك العرض والاختلاس والنصب والاحتيال والخيانة والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة فيعرض الحكم على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة (٣١) من النظام، لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو ليس منها"، ولما كانت المادة (٢/٢٩) من ذات اللائحة نصت على أن: "تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول وإلغاء ترخيصه إذا كان الحكم وفق البندين رقم (١٤/٣) ورقم (١٥/٣)"، كما نصت المادة (٥/٢٩) من اللائحة على أن: "يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة للجنة التأديب"، ولما كانت المدعى عليها أسندت سبب قرار لجنة قيد وقبول المحامين لصدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بجدة برقم (٤٠٩٤٦٨٩) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٠هـ، والمؤيد من الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بقرارها رقم (٤٠١٣٨٢٤٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٢هـ بتعزير المدعي في قضية إقامة علاقة غير شرعية بسجنه (٢٠) يوماً بالحق العام وجلده (١٠) جلدات، وفي الحق الخاص بسجنه (٣٠) يوماً وجلده (١٠) جلدات، وكان تسبيب الحكم أنه تعزير بالشبهة، ولما كانت الجريمة المنسوبة للمدعي والمعاقب عليها ليست حداً ولا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة الواردة حصراً في المادة (١٤/٣)

من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؛ ومن ثم فإن لجنة قيد وقبول المحامين لا تختص بإصدار عقوبة الشطب، فاختصاصها محصور بالشطب وإلغاء الترخيص في جرائم الحدود والجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وإنما تختص بإصدار العقوبة لجنة تأديب المحامين المنصوص على تشكيلها في المادة (٣١) من نظام المحاماة، بما منتهاه تعيب القرار الطعين بما يوجب إلغاءه قضاءً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين رقم (١٨٠٨) لعام ١٤٤١هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.